

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS ADUANEROS

Introducción

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:

- i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
- ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Soborno y Corrupción, conforme a la Ley N°20.393.-

Objetivo, ámbito de aplicación y destinatarios.

El objetivo y compromiso de la Política de Prevención de Delitos Aduaneros (en adelante también como la "Política") es establecer las principales directrices y compromisos de Ferronor S.A. en cuanto a su repudio y combate frente a las acciones u omisiones que impliquen o atenten contra el medioambiente y su regulación. Además, esta política busca orientar el comportamiento adecuado de sus trabajadores, colaboradores, directores, grupos de interés o terceros, entre otros y conforme a lo que establece la Ley N°20.393, en respeto absoluto a los valores de Ferronor S.A. y a los más altos niveles de ética e integridad.

Asimismo, Ferronor S.A. asume el compromiso de desarrollar sus actividades con pleno cumplimiento a los principios establecidos en el Código Ético de Ferronor S.A., su Modelo de Prevención de Delitos junto a sus políticas, según corresponda y sean aplicables, que forman parte y complementan esta Política, la cual es aplicable a todas las personas naturales que ocupen un cargo, función o posición en Ferronor S.A., o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación; y/o a la persona(s) jurídica(s) que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación

(todos ellos en adelante también como el “Colaborador” o los “Colaboradores”). Por consecuencia, los destinatarios de la Política serán los accionistas, directores, gerentes, ejecutivos, jefes, trabajadores, colaboradores y prestadores de servicio de las empresas del grupo.

A su vez, la Política de Prevención de Delitos Aduaneros deberá ser aplicable a todas a las actividades de las empresas del grupo, tanto en Chile como en el extranjero.

Normas y referencias

- Ley N°20.393.
- Delitos en la Ordenanza General de Aduanas (art. 134 inciso quinto, art. 168, 169, 170 y 182 de la Ordenanza de Aduanas).
- Modelo de prevención del delito de Ferronor S.A.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Compliance de Ferronor S.A.
- Política Antisoborno y Anticorrupción - Sistema de Gestión Antisoborno.
- Código de Ética de Ferronor S.A.
- Entre otros.

Conceptos claves

La Política de Prevención de Delitos Ambientales ha establecido las siguientes definiciones y/o conceptos:

- **Servicio Nacional de Aduanas:** Servicio público que le corresponde vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes.
- **Importación:** introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el país.
- **Exportación:** a salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior.
- **Mercancía:** todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna.
- **Zona primaria:** el espacio de mar o tierra en el cual se efectúan las operaciones materiales marítimas y terrestres de la movilización de las mercancías, el que, para los efectos de su jurisdicción es recinto aduanero y en el cual han de cargarse, descargarse, recibirse o revisarse las mercancías para su introducción o salida del territorio nacional.
- **Zona secundaria:** la parte del territorio y aguas territoriales que le corresponda a cada Aduana en la distribución que de ellos haga el Director Nacional de Aduanas, para los efectos de la competencia y obligaciones de cada una.

Prohibiciones

Se encuentra prohibido a todos los Trabajadores y Colaboradores de Ferronor S.A., sin perjuicio de lo que se establezca en los instrumentos correspondientes tales, entre otros, lo siguiente:

A. Prohibiciones:

- a. Se prohíbe proporcionar información falsa, inexacta o engañosa en las declaraciones aduaneras. Esto incluye la descripción de bienes, su valor, origen, cantidad y cualquier otra información requerida.
- b. Se prohíbe alterar, falsificar o manipular documentos relacionados con operaciones aduaneras, como facturas, certificados de origen, manifiestos de carga, entre otros. Se prohíbe internar o retirar mercancías del territorio nacional eludiendo el control del Servicio Nacional de Aduanas.
- c. Se prohíbe participar en la importación o exportación de bienes que estén prohibidos o sujetos a restricciones específicas sin las autorizaciones correspondientes. Esto incluye productos prohibidos por razones de seguridad, salud, o protección ambiental.
- d. Se prohíbe facilitar o encubrir cualquier actividad ilícita relacionada con el comercio internacional, incluyendo el contrabando, el tráfico de mercancías falsificadas, o la evasión de impuestos aduaneros.
- e. Se prohíbe la destrucción, ocultamiento o eliminación de documentos, archivos o cualquier otra evidencia relevante que pueda ser requerida en auditorías o investigaciones aduaneras.
- f. Se prohíbe omitir el cumplimiento de cualquier normativa o regulación aduanera aplicable. Esto incluye la obligación de reportar cualquier incumplimiento o irregularidad detectada.
- g. Se prohíbe realizar gestiones, trámites o decisiones aduaneras sin la debida autorización o fuera de las competencias que han sido asignadas por la empresa.

Sanciones

Sin perjuicio de las sanciones que se puedan establecer para el caso que corresponda, por medio de la presente Política, se establecen, a modo ejemplar, las siguientes Sanciones.

En el caso de los trabajadores, serán aplicables aquellas sanciones señaladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Ferronor S.A., las que deberán ser proporcionales a la infracción, pudiendo incluso llegar al término de la relación laboral.

Respecto a los demás Colaboradores, se incorporará, dentro del respectivo contrato, la posibilidad de terminar el contrato en caso de infracción a lo establecido en la Política y/o Modelo de Prevención del Delito, entre otras normativas específicas y/o procedimientos, entre otros.